37회 단원별모의고사특강　　부동산공법(2차) 6주차

네이버밴드-이석규의 명작공법

날짜	8월 14일	문제수	30문제	시험시간	40분	성명	

6주차 : 건축법

[1] 건축법령상 용어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① “지하층”이란 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지 평균높이가 해당 층 높이의 2분의 1 이상인 것을 말한다.

② “거실”이란 건축물 안에서 거주, 집무, 작업, 집회, 오락, 그 밖에 이와 유사한 목적을 위하여 사용되는 방을 말한다.

③ “고층건축물”이란 층수가 30층 이상이거나 높이가 150미터 이상인 건축물을 말한다.

④ “초고층 건축물”이란 층수가 50층 이상이거나 높이가 200미터 이상인 건축물을 말한다.

⑤ “이전”이란 건축물의 주요구조부를 해체하지 아니하고 같은 대지의 다른 위치로 옮기는 것을 말한다.

[2] 건축법령상 건축관련된 용어의 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

㉠ “리모델링”이란 건축물의 노후화를 억제하거나 기능 향상 등을 위하여 대수선하거나 건축물의 일부를 증축 또는 재축하는 행위를 말한다.

㉡“건축”이란 건축물을 신축·증축·개축·재축(再築)하거나 건축물을 이전하는 것을 말한다.

㉢“건축물”이란 토지에 정착(定着)하는 공작물 중 지붕과 기둥 또는 벽이 있는 것과 이에 딸린 시설물, 지하나 고가(高架)의 공작물에 설치하는 사무소·공연장·점포·차고·창고, 그 밖에 대통령령으로 정하는 것을 말한다.

㉣“불연재료(不燃材料)”란 불에 잘 타지 아니하는 성능을 가진 재료로서 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 재료를 말한다.

㉤ “내화구조(耐火構造)”란 화재에 견딜 수 있는 성능을 가진 구조로서 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 구조를 말한다.

① ㉠,㉡,㉢　② ㉠,㉢　③ ㉡,㉢,㉤
④ ㉢,㉣,㉤　⑤ ㉠,㉡,㉣

[3] 건축법령상 용어에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 내력벽을 수선하더라도 수선되는 벽면적의 합계가 30㎡ 미만인 경우는 “대수선”에 포함되지 않는다.

② “결합건축”이란 제56조에 따른 건폐율 개별 대지마다 적용하지 아니하고, 2개 이상의 대지를 대상으로 통합적용하여 건축물을 건축하는 것을 말한다.

③ 대수선이란 건축물의 기둥, 보, 내력벽, 주계단 등의 구조나 외부 형태를 수선·변경하거나 증설하는 것으로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다.

④ 방화구조(防火構造)란 화염의 확산을 막을 수 있는 성능을 가진 구조로서 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 구조를 말한다.

⑤ 주요구조부란 내력벽(耐力壁), 기둥, 바닥, 보, 지붕틀 및 주계단(主階段)을 말한다. 다만, 사이 기둥, 최하층 바닥, 작은 보, 차양, 옥외 계단, 그 밖에 이와 유사한 것으로 건축물의 구조상 중요하지 아니한 부분은 제외한다.

[4] 건축법령상 다중이용 건축물에 해당하는 것은?

① 바닥면적의 합계가 1만5천제곱미터인 식물원

② 바닥면적의 합계가 4천제곱미터인 10층의 대학교

③ 바닥면적의 합계가 1만제곱미터인 한방병원

④ 바닥면적의 합계가 8천제곱미터인 성당

⑤ 바닥면적의 합계가 6천제곱미터인 일반숙박시설

[5] 다음 중 건축법 적용대상에 해당하지 않는 건축물은?

① 하천구역 내의 수문조작실

② 기숙사

③ 공관

④ 동 • 식물원

⑤ 생활숙박시설

[6] 건축법령상 건축물의 용도분류로서 바르지 못한 것은?

① 유치원과 초등학교는 교육연구시설, 지역아동센터는 제1종근린생활시설이다.

② 종교집회장으로서 바닥면적의 합계가 500㎡미만이면 제2종 근린생활시설에 해당하며 그 이상인 경우에는 종교시설에 해당한다.

③ 체육관으로서 관람석이 없거나 관람석의 바닥면적이 1천㎡ 미만인 것은 운동시설에 해당한다.

④ 침술원, 한방병원은 제1종 근린생활시설이고, 오피스텔은 업무시설에 해당한다.

⑤ 「관광진흥법」에 따른 야영장 시설로서 관리동, 화장실, 샤워실, 대피소, 취사시설 등의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300㎡ 미만인 것은 야영장시설에 해당한다.

[7] 건축법령상 건축물의 용도구분에 대한 다음 설명 중 바르지 못한 것은?

① 운전학원 및 정비학원 및 정비공장은 자동차관련시설로 분류된다.

② 동·식물원은 동물 및 식물관련시설이 아닌 문화 및 집회시설에 해당한다.

③ 단란주점으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 150㎡ 이상인 것은 제2종근린생활시설에 해당한다.

④ 동물병원, 동물미용실 및 동물위탁관리업을 위한 시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300㎡ 미만인 것은 제1종근린생활시설이다.

⑤ 화장장과 봉안당 및 동물화장시설, 동물건조장(乾燥葬)시설 및 동물 전용의 납골시설 등은 묘지관련시설에 해당한다.

[8] 다음은 건축법령상 제1종 근린생활시설에 대한 내용이다. ( )안에 들어갈 알맞은 것은?

> 가. 식품·잡화·의류·완구·서적·건축자재·의약품·의료기기 등 일용품을 판매하는 소매점으로서 같은 건축물(하나의 대지에 두 동 이상의 건축물이 있는 경우에는 이를 같은 건축물로 본다. 이하 같다)에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 (㉠)㎡ 미만인 것
>
> 나. 휴게음식점, 제과점 등 음료·차(茶)·음식·빵·떡·과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설(제4호너목 또는 제17호에 해당하는 것은 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 (㉡)㎡ 미만인 것
>
> 다. 이하 생략

① ㉠ :1,000, ㉡ :300 ② ㉠ :500, ㉡ :150

③ ㉠ :300, ㉡ :1,000 ④ ㉠ :300, ㉡ :300

⑤ ㉠ :1,000, ㉡ :1,000

[9] 다음 중 건축법령상 1 이상의 필지의 일부를 하나의 대지로 할 수 있는 토지가 아닌 것은?

① 하나 이상의 필지의 일부에 대하여 도시·군계획시설이 결정·고시된 경우: 그 결정·고시된 부분의 토지

② 하나 이상의 필지의 일부에 대하여 「농지법」에 따른 농지전용허가를 받은 경우: 그 허가받은 부분의 토지

③ 하나 이상의 필지의 일부에 대하여 「산지관리법」에 따른 산지전용허가를 받은 경우: 그 허가받은 부분의 토지

④ 하나 이상의 필지의 일부에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 개발행위허가를 받은 경우: 그 허가받은 부분의 토지

⑤ 「건축법」 에 따른 사용승인을 신청할 때 둘 이상의 필지를 하나의 필지로 합칠 것을 조건으로 건축허가를 하는 경우: 그 필지가 합쳐지는 토지. 다만, 토지의 소유자가 서로 다른 경우는 제외한다.

[10] 건축법령상 건축물과 분리하여 공작물을 축조할 경우 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고해야 하는 공작물에 해당하는 것은?

① 높이 5미터의 굴뚝

② 높이 5미터의 광고탑

③ 높이 4미터의 기념탑

④ 높이 5미터의 고가수조(高架水槽)

⑤ 주거지역에 설치하는 높이 5미터의 통신용 철탑

[11] 다음의 건축법령상 축조신고대상 공작물의 기준에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 높이 4m를 넘는 기념탑, 첨탑
② 높이 5m를 넘는 태양에너지를 이용하는 발전설비
③ 높이 8m를 넘는 골프연습장 등의 운동시설을 위한 철탑
④ 바닥면적 30m²를 넘는 지하대피호
⑤ 높이 8m(위험방지를 위한 난간의 높이는 제외함) 이하의 기계식 주차장

[12] 건축법령상 건축에 관한 내용이다. 틀린 것은?

① 신축이란 건축물이 없는 대지(기존 건축물이 해체되거나 멸실된 대지를 포함)에 새로 건축물을 축조하는 것을 말한다.
② 증축이란 기존 건축물이 있는 대지에서 건축물의 건축면적, 연면적, 층수 또는 높이를 늘리는 것을 말한다.
③ 개축이란 기존 건축물의 전부 또는 일부를 해체하고 그 대지에 종전과 같은 규모의 범위에서 건축물을 다시 축조하는 것을 말한다.
④ 재축이란 건축물이 천재지변이나 그 밖의 재해(災害)로 멸실된 경우 그 대지에 연면적 합계가 종전 규모 이하로 다시 축조하는 것을 말한다.
⑤ 이전이란 건축물의 주요구조부를 해체하지 아니하고 건축물이 없는 다른 대지로 옮기는 것을 말한다.

[13] 건축법령상 '주요구조부'에 해당하지 않는 것만을 모두 고른 것은?

㉠ 지붕틀	㉡ 주계단
㉢ 사이기둥	㉣ 최하층 바닥

① ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉢, ㉣
④ ㉠, ㉡, ㉣ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

[14] 건축법령상 대수선에 대한 설명으로서 바르지 못한 것은?

① 내력벽을 증설 또는 해체하거나 그 벽면적을 30㎡ 이상 수선 또는 변경하는 것
② 기둥을 증설 또는 해체하거나 수선 또는 변경하는 것
③ 방화벽 또는 방화구획을 위한 바닥 또는 벽을 증설 또는 해체하거나 수선 또는 변경하는 것
④ 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료를 증설 또는 해체하거나 벽면적 30㎡ 이상 수선 또는 변경하는 것
⑤ 다가구주택의 가구 간 경계벽을 증설 또는 해체하거나 수선 또는 변경하는 것

[15] 다음 중 건축법령상 용도변경과 관련한 교육 및 복지시설군에 해당하지 않는 건축물은?

① 수련시설 ② 노유자시설
③ 운동시설 ④ 교육연구시설
⑤ 의료시설

[16] 건축법령상 사용승인을 받은 건축물의 용도변경에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

① 특별시나 광역시에 소재하는 건축물인 경우에는 특별시장이나 광역시장의 허가를 받거나 신고하여야 한다.
② 영업시설군에서 문화 및 집회시설군으로 용도변경하는 경우에는 허가를 받아야 한다.
③ 교육 및 복지시설군에서 전기통신시설군으로 용도변경하는 경우에는 신고를 하여야 한다.
④ 같은 시설군 안에서 용도를 변경하려는 경우에는 신고를 하여야 한다.
⑤ 용도변경하려는 부분의 바닥면적의 합계가 100제곱미터 이상인 경우라도 신고대상인 용도변경을 하는 경우에는 건축물의 사용승인을 받을 필요가 없다.

[17] 건축법령상 다음의 건축물의 용도변경 중 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 하는 경우는?

① 자동차관련시설을 제1종 근린생활시설로 용도변경하려는 경우
② 동물 및 식물관련시설을 판매시설로 용도변경하려는 경우
③ 발전시설을 교정 및 군사시설로 용도변경하려는 경우
④ 숙박시설을 수련시설로 용도변경하려는 경우
⑤ 위락시설을 공동주택으로 용도변경하려는 경우

[18] 건축법령상 건축허가의 사전결정에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 사전결정을 할 수 있는 자는 건축허가권자이다.
② 사전결정 신청사항에는 해당 대지에 건축하는 것이 이 법이나 관계 법령에서 허용되는지 여부에 관한 사항이 포함될 수 있다.
③ 사전결정의 통지로써 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 개발행위허가가 의제되는 경우 허가권자는 사전결정을 하기에 앞서 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다.

④ 사전결정신청자는 건축위원회 심의와 「도시교통정비 촉진법」에 따른 교통영향평가서의 검토를 동시에 신청할 수 있다.

⑤ 사전결정신청자는 사전결정을 통지받은 날부터 2년 이내에 착공신고를 하여야 하며, 이 기간에 착공신고를 하지 아니하면 사전결정의 효력이 상실된다.

[19] 건축법령상 건축허가의 사전결정에 관한 설명으로 옳은 것은?

① A도(道)도 B시(市)에서 30층의 건축물을 건축하려는 자는 건축허가신청 전에 A도지사에게 그 건축물의 건축이 법령에서 허용되는지에 대한 사전결정을 신청하여야 한다.

② 허가권자는 사전결정이 신청된 건축물의 대지면적이 「환경영양평가법」에 따른 소규모 환경영향평가 대상인 경우 국토교통부장관과 협의하여야 한다.

③ 허가권자는 사전결정의 신청을 받으면 입지, 건축물의 규모, 용도 등을 사전결정한 후 사전결정서를 사전결정일부터 30일 이내에 사전결정을 신청한 자에게 송부하여 사전결정 신청자에게 알려야 한다.

④ 관리지역에서 사전결정을 통지받은 경우에는 보전산지 전용허가를 받은 것으로 본다.

⑤ 사전결정을 통지받은 경우에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위허가를 받은 것으로 본다.

[20] 건축법령상 건축허가대상 건축물을 건축하려는 자가 건축 관련 입지와 규모의 사전결정 통지를 받은 경우에 허가를 받은 것으로 볼 수 있는 것을 모두 고른 것은? (단, 미리 관계 행정기관의 장과 사전결정에 관하여 협의한 것을 전제로 함)

㉠ 「농지법」 제34조에 따른 농지전용허가
㉡ 「하천법」 제33조에 따른 하천점용허가
㉢ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위허가
㉣ 도시지역 외의 지역에서 「산지관리법」 제14조에 따른 보전산지에 대한 산지전용허가

① ㉠, ㉡ ② ㉢, ㉣
③ ㉠, ㉡, ㉢ ④ ㉡, ㉢, ㉣
⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

[21] 건축법령상 허가 대상 건축물이라 하더라도 건축신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 보는 경우를 모두 고른 것은? (단, 주어진 조건 외에 다른 조건은 고려하지 않음)

ㄱ. 연면적이 160㎡이고 2층인 건축물의 대수선
ㄴ. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 지구단위계획구역에서 연면적이 180㎡이고 2층인 건축물의 건축
ㄷ. 소규모 건축물로서 연면적의 합계가 120㎡인 건축물의 건축
ㄹ. 2층 건축물에서 바닥면적의 합계가 100㎡인 증축

① ㄱ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

[22] 건축법령상 허가 대상 건축물이라 하더라도 건축신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 보는 경우를 모두 고른 것은?

㉠ 연면적이 150㎡이고 2층인 건축물의 대수선
㉡ 보를 5개 수선하는 것
㉢ 내력벽의 면적을 50제곱미터 수선하는 것
㉣ 소규모 건축물로서 연면적의 합계가 150㎡인 건축물의 신축
㉤ 소규모 건축물로서 건축물의 높이를 5미터 증축하는 건축물의 증축

① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉠, ㉡, ㉣ ③ ㉠, ㉣, ㉤
④ ㉡, ㉢, ㉣ ⑤ ㉡, ㉢, ㉣, ㉤

[23] 건축법령상 건축허가에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 숙박시설에 해당하는 건축물의 건축을 허가하는 경우 건축물의 용도·규모가 주거환경 등 주변환경을 고려할 때 부적합하다고 인정되면 건축위원회의 심의를 거쳐 건축허가를 하지 않을 수 있다.

② 연면적의 합계가 10만m^2인 창고를 광역시에 건축하려면 광역시장의 허가를 받아야 한다.

③ 고속도로 통행료 징수시설을 건축하려는 자는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다.

④ 허가권자는 건축허가를 받은 자가 허가를 받은 날부터 1년 내에 공사에 착수하지 아니한 경우 허가를 취소하여야 한다.

⑤ 사전결정신청자는 사전결정을 통지받은 날부터 3년 이내에 건축허가를 신청하여야 하며, 이 기간에 건축허가를 신청하지 아니하는 경우에는 사전결정의 효력이 상실된다.

[24] 건축법령상 건축허가 등에 대한 내용이다. 다음의 설명 중 틀린 것은 모두 몇 개인가?

㉠ 21층 이상이거나 연면적 합계 10만m^2 이상인 건축물의 허가는 시·도지사가 하여야 한다.

㉡ 국토교통부장관과 특별시장, 광역시장, 도지사는 건축허가나 허가받은 건축물의 착공을 제한할 수 있다.

㉢ 허가권자는 위락시설 또는 숙박시설에 해당하는 건축물의 건축을 허가하는 경우 건축위원회의 심의를 거치지않고 건축허가를 거부할 수 있다.

㉣ 허가대상 가설건축물의 존치기간은 3년 이내로 하되, 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 존치기간 만료일 30일 전까지 해당 가설건축물의 건축주에게 존치기간 만료일 등을 알려야 한다.

㉤ 국가 또는 지방자치단체는 건축허가·신고에 의한 건축물을 건축하고자 하는 경우에는, 미리 허가권자와 협의하여야 하며 협의한 경우에는 건축허가를 받았거나 신고한 것으로 본다.

① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 전부 틀림

[25] 건축법령상 자연환경이나 수질을 보호하기 위하여 도지사가 지정·공고한 구역에 건축하는 3층 이상 또는 연면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 건축물로서 시장·군수가 건축허가를 할 경우 사전에 도지사의 승인을 받아야 하는 건축물이 아닌것은? (단, 다른 조건은 고려하지 않음)

① 공동주택
② 제2종 근린생활시설인 일반음식점
③ 공공업무시설
④ 숙박시설
③ 위락시설

[26] 건축법령상 건축허가의 거부 및 허가제한 등에 관한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 허가권자는 위락시설이나 숙박시설에 해당하는 건축물의 건축을 허가하는 경우 자연환경이나 수질을 고려할 때 부적합하다고 인정하면 건축위원회의 심의를 거쳐 건축허가를 하지 아니할 수 있다.

② 주무부장관은 국방, 국가유산의 보존, 환경보전 또는 국민경제를 위하여 특히 필요하다고 인정하면 허가권자의 건축허가나 허가를 받은 건축물의 착공을 제한할 수 있다.

③ 특별시장·광역시장·도지사는 지역계획이나 도시·군계획에 특히 필요하다고 인정하면 시장·군수·구청장의 건축허가나 허가를 받은 건축물의 착공을 제한할 수 있다. 다만, 제한한 경우에는 즉시 그 제한내용을 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

④ 건축허가나 건축물의 착공을 제한하는 경우 제한기간은 3년 이내로 한다.

⑤ 위 ④의 경우 1회에 한하여 2년 이내의 범위에서 제한기간을 연장할 수 있다.

[27] 건축법령상 건축허가와 그 제한 및 취소에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 21층 이상의 건축물을 특별시 또는 광역시에 건축하고자 하는 경우에는 특별시장 또는 광역시장의 허가를 받아야 한다.

② 허가권자는 숙박시설에 해당하는 건축물이 주거환경 등 주변환경을 감안할 때 부적합하다고 인정하는 경우 건축위원회의 심의를 거쳐 건축허가를 하지 아니할 수 있다.

③ 건축허가 또는 건축물의 착공을 제한하는 경우 그 제한기간은 2년 이내로 하되, 1회에 한하여 1년 이내의 범위에서 그 제한기간을 연장할 수 있다.

④ 특별시장·광역시장·도지사가 시장·군수·구청장의 건축허가 또는 건축물의 착공을 제한한 경우에는 즉시 국토교통부장관에게 보고하여야 하며, 국토교통부장관은 제한내용이 지나치다고 인정하면 해제를 명할 수 있다.

⑤ 허가권자는 건축허가를 받은 자가 그 허가를 받은 날부터 1년 이내에 공사를 착수하지 않거나 공사를 착수하였으나 공사의 완료가 불가능하다고 인정하는 경우에는 허가를 취소하여야 한다.

[28] 건축법령상 건축허가의 제한에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 국토교통부장관은 문화체육관광부장관이 국가유산의 보존을 위하여 특히 필요하다고 인정하여 요청한 경우 건축허가를 받은 건축물의 착공을 제한할 수 있다.

② 국토교통부장관은 국토관리를 위하여 특히 필요하다고 인정하더라도 시장·군수·구청장의 건축허가를 제한할 수 없다.

③ 건축허가를 제한하는 경우 제한기간은 2년 이내로 하며, 그 기간은 연장할 수 없다.

④ 특별시장·광역시장·도지사가 시장·군수·구청장의 건축허가를 제한한 경우 국토교통부장관에게 보고하여야 하며, 국토교통부장관은 보고받은 내용을 공고하여야 한다.

⑤ 특별시장·광역시장·도지사는 시장·군수·구청장의 건축허가 제한이 지나치다고 인정하면 직권으로 이를 해제할 수 있다.

[29] 건축법령상 사용승인에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 건축주가 건축공사 완료 후 그 건축물을 사용하려면 건축공사 완료 후 공사감리자에게 그 건축물 전체의 사용승인을 신청하여야 한다.

② 건축주가 사용승인을 받은 경우에는 「물환경보전법」 제37조에 따른 수질오염물질 배출시설의 가동개시의 신고를 한 것으로 본다.

③ 허가권자가 법령이 정한 기간 내에 사용승인서를 교부하지 않은 경우 건축주는 그 건축물을 사용하거나 사용하게 할 수 없다.

④ 건축물의 사용승인 신청을 위해서는 공사시공자가 작성한 감리중간보고서와 공사예정도서를 첨부하여야 한다.

⑤ 사용승인서의 교부 전에 공사가 완료된 부분이 건폐율, 용적률 등의 법정 기준에 적합한 경우 허가권자는 직권으로 임시사용을 승인할 수 있으며 그 기간은 1년 이내로 하여야 한다.

[30] 건축법령상 안전영향평가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 허가권자는 초고층건축물에 대하여 건축허가를 하기 전에 안전영향평가를 안전영향평가기관에 의뢰하여 실시하여야 한다.

② 안전영향평가는 건축물의 구조, 지반 및 풍환경(風環境) 등이 건축물의 구조안전과 인접 대지의 안전에 미치는 영향 등을 평가하는 것이다.

③ 건축물 안전영향평가 결과는 도시계획위원회의 심의를 거쳐 확정된다.

④ 안전영향평가의 대상에는 하나의 건축물이 연면적 10만 ㎡ 이상이면서 16층 이상인 경우도 포함된다.

⑤ 안전영향평가를 실시하여야 하는 건축물이 다른 법률에 따라 구조안전과 인접 대지의 안전에 미치는 영향 등을 평가 받은 경우에는 안전영향평가의 해당 항목을 평가 받은 것으로 본다.

수고하셨습니다.

"좌절을 경험한 사람은 자신만의 역사를 갖게 된다.
그리고 인생을 통찰할 수 있는 지혜를 얻는 길로
들어선다.

강을 거슬러 헤엄치는 사람만이 물결의 세기를 알 수 있다"

-합격만을 위한 명작공법-

[부동산공법] 37회 단원별모의고사 특강 - 6주차

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	3	3	2	4	1	4	3	1	5	2
문항	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	3	5	3	2	3	2	2	5	5	3
문항	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
정답	1	1	1	2	3	3	5	1	2	3

(제공-네이버까페 명작공법 http://cafe.naver.com/egongbub / 네이버밴드 공법합격단 https://band.us/@37gongbub)

[1] [정답] 3

③ "고층건축물"이란 층수가 30층 이상이거나 높이가 120미터 이상인 건축물을 말한다.

[2] [정답] 3

㉠ "리모델링"이란 건축물의 노후화를 억제하거나 기능 향상 등을 위하여 대수선하거나 건축물의 일부를 증축 또는 개축하는 행위를 말한다.

㉣ 불연재료(不燃材料)란 불에 타지 아니하는 성질을 가진 재료로서 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 재료를 말한다.

[3] [정답] 2

② "결합건축"이란 제56조에 따른 용적률을 개별 대지마다 적용하지 아니하고, 2개 이상의 대지를 대상으로 통합적용하여 건축물을 건축하는 것을 말한다.

[4] [정답] 4

④ "다중이용 건축물"이란 불특정한 다수의 사람들이 이용하는 건축물로서 다음의 어느 하나에 해당하는 건축물을 말한다.

① 다음의 어느 하나에 해당하는 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5천제곱미터 이상인 건축물

㉠ 문화 및 집회시설(동물원·식물원은 제외한다)
㉡ 종교시설
㉢ 판매시설
㉣ 운수시설 중 여객용 시설
㉤ 숙박시설 중 관광숙박시설
㉥ 의료시설 중 종합병원

② 16층 이상인 건축물

[5] [정답] 1

① 다음의 어느 하나에 해당하는 건축물에는 건축법을 적용하지 아니한다.

1. 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 따른 지정문화유산이나 임시지정문화유산 또는 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 따라 지정된 천연기념물 등이나 임시지정천연기념물, 임시지정명승, 임시지정 시·도 자연유산
2. 철도나 궤도의 선로 부지(敷地)에 있는 다음의 시설
   ·운전보안시설
   ·철도 선로의 위나 아래를 가로지르는 보행시설
   ·플랫폼
   ·해당 철도 또는 궤도사업용 급수(給水)·급탄(給炭) 및 급유(給油) 시설
3. 고속도로 통행료 징수시설
4. 컨테이너를 이용한 간이창고(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 공장의 용도로만 사용되는 건축물의 대지에 설치하는 것으로서 이동이 쉬운 것만 해당된다)
5. 「하천법」에 따른 하천구역 내의 수문조작실

[6] [정답] 4

④ 한방병원은 의료시설에 해당한다.

[7] [정답] 3

③ 단란주점으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 150㎡이상인 것은 위락시설에 해당한다.

[8] [정답] 1

① 제1종 근린생활시설은 다음과 같다.

가. 식품·잡화·의류·완구·서적·건축자재·의약품·의료기기 등 일용품을 판매하는 소매점으로서 같은 건축물(하나의 대지에 두 동 이상의 건축물이 있는 경우에는 이를 같은 건축물로 본다. 이하 같다)에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천㎡ 미만인 것
나. 휴게음식점, 제과점 등 음료·차(茶)·음식·빵·떡·과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설(제4호너목 또는 제17호에 해당하는 것은 제외

한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300㎡ 미만인 것

다. 이용원, 미용원, 목욕장, 세탁소 등 사람의 위생관리나 의류 등을 세탁·수선하는 시설(세탁소의 경우 공장에 부설되는 것과 「대기환경보전법」, 「물환경보전법」 또는 「소음·진동관리법」에 따른 배출시설의 설치 허가 또는 신고의 대상인 것은 제외한다)

라. 탁구장, 체육도장으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것

마. 의원, 치과의원, 한의원, 침술원, 접골원(接骨院), 조산원, 안마원, 산후조리원 등 주민의 진료·치료 등을 위한 시설

바. 지역자치센터, 파출소, 지구대, 소방서, 우체국, 방송국, 보건소, 공공도서관, 건강보험공단 사무소 등 주민의 편의를 위하여 공공업무를 수행하는 시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천㎡ 미만인 것

사. 마을회관, 마을공동작업소, 마을공동구판장, 공중화장실, 대피소, 지역아동센터(단독주택과 공동주택에 해당하는 것은 제외한다) 등 주민이 공동으로 이용하는 시설

아. 변전소, 도시가스배관시설, 통신용 시설(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 미만인 것에 한정한다), 정수장, 양수장 등 주민의 생활에 필요한 에너지공급·통신서비스제공이나 급수·배수와 관련된 시설

자. 금융업소, 사무소, 부동산중개사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사 등 일반업무시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 30㎡ 미만인 것

차. 전기자동차 충전소(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천㎡ 미만인 것으로 한정한다)

카. 동물병원, 동물미용실 및 「동물보호법」 제73조제1항 제2호에 따른 동물위탁관리업을 위한 시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300㎡ 미만인 것

[9] [정답] 5

⑤는 2 이상의 필지를 하나의 대지로 보는 경우에 해당한다.

[10] [정답] 2

①의 굴뚝은 높이 6미터를 넘어야 하며, ③의 기념탑은 높이 4미터를 넘어야 한다.

④ 고가수조(高架水槽)는 높이가 8미터를 넘어야 한다.

⑤ 골프연습장 등의 운동시설을 위한 철탑, 주거지역·상업지역에 설치하는 통신용 철탑, 그 밖에 이와 비슷한 것은 높이 6미터를 넘어야 한다.

[11] [정답] 3 높이 6m를 넘는 골프연습장 등의 운동시설을 위한 철탑이어야 한다.

[12] [정답] 5

⑤ 이전이란 건축물의 주요구조부를 해체하지 아니하고 같은 대지의 다른 위치로 옮기는 것을 말한다.

[13] [정답] 3 '주요구조부'란 내력벽(耐力壁), 기둥, 바닥, 보, 지붕틀 및 주계단(主階段)을 말한다. 다만, 사이 기둥, 최하층 바닥, 작은 보, 차양, 옥외계단, 그 밖에 이와 유사한 것으로 건축물의 구조상 중요하지 아니한 부분은 제외한다.

[14] [정답] 2

② 기둥을 증설 또는 해체하거나 3개 이상 수선 또는 변경하는 것이어야 한다.

[15] [정답] 3 운동시설은 영업시설군에 해당한다.

[16] [정답] 2

① 특별시나 광역시에 소재하는 건축물인 경우에는 관할 구청장의 허가를 받거나 신고하여야 한다.

③ 교육 및 복지시설군에서 전기통신시설군으로 용도변경하는 경우에는 허가를 받아야 한다.

④ 같은 시설군 안에서 용도를 변경하는 경우에는 건축물대장 기재내용의 변경을 신청하여야 한다.

⑤ 용도변경이 허가 또는 신고대상인 경우에는 다음의 규정을 준용한다.

㉠ 용도변경의 허가나 신고 대상인 경우로서 용도변경하려는 부분의 바닥면적의 합계가 100㎡ 이상인 경우의 사용승인에 관하여는 제22조(사용승인에 관한 규정)를 준용한다. 다만, 용도변경하려는 부분의 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만으로서 대수선에 해당되는 공사를 수반하지 아니하는 경우에는 그러하지 아니하다.

㉡ 용도변경 허가대상인 경우로서 용도변경하려는 부분의 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 용도변경(대통령령으로 정하는 경우는 제외한다)의 설계에 관하여는 건축물의 설계에 관한 규정(제23조)을 준용한다.

[17] [정답] 2

① 자동차관련시설군이 근린생활시설군으로의 변경이므로 신고대상에 해당한다.

③ 전기통신시설군이 주거업무시설군으로의 변경이므로 신고대상에 해당한다.

④ 영업시설군이 교육 및 복지시설군으로의 변경이므로 신고대상에 해당한다.

⑤ 문화 및 집회시설군이 주거업무시설군으로의 변경이므로 신고대상에 해당한다.

[18] [정답] 5

⑤ 사전결정신청자는 사전결정을 통지받은 날부터 2년 이내에 착공신고가 아닌 법 제11조의 규정에 의한 건축허가를 신청하여야 하며, 동 기간 내에 건축허가를 신청하지 아니하는 경우에는 사전결정의 효력이 상실된다.

[19] [정답] 5

① 건축허가 대상 건축물을 건축하려는 자는 건축허가를 신청하기 전에 허가권자에게 그 건축물의 건축에 관한 사전결정을 신청할 수 있다. 그러므로 A도(道) B시(市)에서 30층의 건축물을 건축하려는 자는 건축허가신청 전에 B시장에게 그 건축물의 건축이 법령에서 허용되는지에 대한 사전결정을 신청할 수 있다.

② 허가권자는 사전결정이 신청된 건축물의 대지면적이 「환경영향평가법」 제43조에 따른 소규모 환경영향평가 대상사업인 경우 환경부장관이나 지방환경관서의 장과 소규모 환경영향평가에 관한 협의를 하여야 한다.

③ 허가권자는 사전결정의 신청을 받으면 입지, 건축물의 규모, 용도 등을 사전결정한 후 사전결정서를 사전결정일부터 7일 이내에 사전결정을 신청한 자에게 송부하여 사전결정 신청자에게 알려야 한다.

④ 사전결정을 통지받은 경우에는 다음의 허가를 받거나 신고 또는 협의를 한 것으로 본다.

㉠「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위허가

㉡「산지관리법」 제14조와 제15조에 따른 산지전용허가와 산지전용신고, 같은 법 제15조의2에 따른 산지일시사용허가·신고. 다만, 보전산지인 경우에는 도시지역만 해당된다.

㉢「농지법」 제34조, 제35조 및 제43조에 따른 농지전용허가·신고 및 협의

㉣「하천법」 제33조에 따른 하천점용허가

[20] [정답] 3

③ 보전산지인 경우에는 도시지역만 해당되므로 도시지역 외의 지역에서는 허가 등이 의제되지 아니한다.

[21] [정답] 1

①허가 대상 건축물이라 하더라도 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 미리 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 본다.

① 바닥면적의 합계가 85제곱미터 이내의 증축·개축 또는 재축. 다만, 3층 이상 건축물인 경우에는 증축·개축 또는 재축하려는 부분의 바닥면적의 합계가 건축물 연면적의 10분의 1 이내인 경우로 한정한다.

② 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전지역에서 연면적이 200제곱미터 미만이고 3층 미만인 건축물의 건축. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 구역에서의 건축은 제외한다.

㉠ 지구단위계획구역

㉡ 방재지구 등 재해취약지역으로서 대통령령으로 정하는 다음의 구역

·「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 지정된 방재지구(防災地區)

·「급경사지 재해예방에 관한 법률」에 따라 지정된 붕괴위험지역

③ 연면적이 200제곱미터 미만이고 3층 미만인 건축물의 대수선

④ 주요구조부의 해체가 없는 등 대통령령으로 정하는 다음의 대수선

㉠ 내력벽의 면적을 30제곱미터 이상 수선하는 것

㉡ 기둥을 세 개 이상 수선하는 것

㉢ 보를 세 개 이상 수선하는 것

㉣ 지붕틀을 세 개 이상 수선하는 것

㉤ 방화벽 또는 방화구획을 위한 바닥 또는 벽을 수선하는 것

㉥ 주계단·피난계단 또는 특별피난계단을 수선하는 것

⑤ 그 밖에 소규모 건축물로서 대통령령으로 정하는 다음의 건축물의 건축

㉠ 연면적의 합계가 100제곱미터 이하인 건축물

㉡ 건축물의 높이를 3미터 이하의 범위에서 증축하는 건축물

㉣ 법 제23조 제4항에 따른 표준설계도서에 따라 건축하는 건축물로서 그 용도 및 규모가 주위환경이나 미관에 지장이 없다고 인정하여 건축조례로 정하는 건축물

㉤ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조에 따른 공업지역, 같은 법 제51조 제3항에 따른 지구단위계획구역(산업·유통형만 해당한다) 및 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지에서 건축하는 2층 이하인 건축물로서 연면적 합계 500제곱미터 이하인 공장(제조업소 등 물품의 제조·가공을 위한 시설을 포함한다)

㉥ 농업이나 수산업을 경영하기 위하여 읍·면지역(특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수가 지역계획 또는 도시·군계획에 지장이 있다고 지정·공고한 구역은 제외한다)에서 건축하는 연면적 200제곱미터 이하의 창고 및 연면적 400제곱미터 이하의 축사·작물재배사(作物栽培舍), 종묘배양시설, 화초 및 분재 등의 온실

※ 건축신고를 한 자가 신고일로부터 1년 이내에 공사에 착수하지 아니한 경우에는 그 신고의 효력을 상실한다. 다만, 건축주의 요청에 따라 허가권자가 정당한 사유가 있다고 인정하면 1년의 범위에서 착수기한을 연장할 수 있다.

[22] [정답] 1

㉤ 연면적의 합계가 100제곱미터 이하인 건축물의 건축이어야 한다.

㉥ 건축물의 높이를 3미터 이하의 범위에서 증축하는 건축물이어야 한다.

[23] [정답] 1

② 연면적의 합계가 10만m² 이상인 공장과 창고는 광역시장이 아닌 해당 구청장에게 허가를 받아야 한다.

③ 고속도로 통행료 징수시설은 「건축법」의 적용을 받지 않는다.

④ 허가권자는 건축허가를 받은 자가 허가를 받은 날부터 2년 내에 공사에 착수하지 아니한 경우 허가를 취소하여야 한다.

⑤ 사전결정을 통지받은 날부터 2년 이내에 건축허가를 신청하여야 한다.

[24] [정답] 2

② 틀린 것은 ㉠㉢ 2개이다.

㉠ 도지사는 건축허가권한이 없다. 단, 사전승인권자에 해당한다.

㉢ 건축위원회의 심의를 거쳐야 한다.

[25] [정답] 3

③ 시장(특별시장·광역시장은 제외)·군수는 다음에 해당하는 건축물을 허가하고자 하는 경우 미리 도지사의 승인을 얻어야 한다.

㉠ 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 10만㎡ 이상인 건축물 [공장, 창고는 제외한다]. 다만, 도시환경, 광역교통 등을 고려하여 해당 도의 조례로 정하는 건축물은 제외한다.

㉡ 자연환경 또는 수질보호를 위하여 도지사가 지정·공고하는 구역 안에 건축하는 3층 이상 또는 연면적 합계 1천㎡ 이상의 건축물로서 위락시설 및 숙박시설·공동주택·제2종 근린생활시설(일반음식점에 한한다)·업무시설(일반업무시설에 한한다) 등에 해당하는 건축물

㉢ 주거환경 또는 교육환경 등 주변환경의 보호상 필요하다고 인정하여 도지사가 지정·공고하는 구역 안에 건축하는 위락시설 및 숙박시설의 건축물

[26] [정답] 3

① 주거환경이나 교육환경 등 주변환경을 고려할 때 부적합하다고 인정하면 건축위원회의 심의를 거쳐 건축허가를 하지 아니할 수 있다.

② 주무부장관이 아닌 국토교통부장관은 국토관리상 특히 필요하다고 인정하거나 주무부장관이 국방·국가유산의 보존·환경보전 또는 국민경제상 특히 필요하다고 인정하여 요청하는 경우에는 허가권자의 건축허가나 허가를 받은 건축물의 착공을 제한할 수 있다. 국토교통부장관에게 허가권자의 건축허가나 허가를 받은 건축물의 착공의 제한을 요청하여야 한다.

④⑤ 건축허가나 건축물의 착공을 제한하는 경우 제한기간은 2년 이내로 한다. 다만, 1회에 한하여 1년 이내의 범위에서 제한기간을 연장할 수 있다.

[27] [정답] 5

⑤ 허가권자는 허가를 받은 자가 다음의 어느 하나에 해당하면 허가를 취소하여야 한다.

㉠ 허가를 받은 날부터 2년(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조에 따라 공장의 신설·증설 또는 업종변경의 승인을 받은 공장은 3년) 이내에 공사에 착수하지 아니한 경우

㉡ 위 ㉠의 기간 이내에 공사에 착수하였으나 공사의 완료가 불가능하다고 인정되는 경우

㉢ 제21조에 따른 착공신고 전에 경매 또는 공매 등으로 건축주가 대지의 소유권을 상실한 때부터 6개월이 경과한 이후 공사의 착수가 불가능하다고 판단되는 경우

다만, 위 ㉠에 해당하는 경우로서 정당한 이유가 있다고 인정하는 경우에는 1년의 범위 안에서 그 공사의 착수기간을 연장할 수 있다.

[28] [정답] 1

② 국토교통부장관은 국토관리를 위하여 특히 필요하다고 인정하는 경우 허가권자의 건축허가를 제한할 수 있다. 그러므로 시장·군수·구청장의 건축허가를 제한할 수 있다.

③ 건축허가나 건축물의 착공을 제한하는 경우 제한기간은 2년 이내로 한다. 다만, 1회에 한하여 1년 이내의 범위에서 제한기간을 연장할 수 있다.

④ 특별시장·광역시장·도지사가 시장·군수·구청장의 건축허가를 제한한 경우에는 즉시 국토교통부장관에게 보고하여야 하며, 국토교통부장관은 제한내용이 지나치다고 인정하면 해제를 명할 수 있다.

⑤ 국토교통부장관은 보고받은 특별시장·광역시장·도지사의 건축허가 제한 내용이 지나치다고 직권으로 이를 해제할 수 있는 것이 아니라 해제를 명할 수 있을 뿐이다.

[29] [정답] 2

① 건축주가 건축공사 완료 후 그 건축물을 사용하려면 공사감리자가 작성한 감리완료보고서와 공사완료도서를 첨부하여 허가권자에게 사용승인을 신청하여야 한다.

③ 허가권자가 법령이 정한 기간 내에 사용승인서를 교부하지 않은 경우 건축주는 그 건축물을 사용하거나 사용하게 할 수 있다.

④ 건축주가 허가를 받았거나 신고를 한 건축물의 건축공사를 완료[하나의 대지에 둘 이상의 건축물을 건축하는 경우 동(棟)별 공사를 완료한 경우를 포함한다]한 후 그 건축물을 사용하려면 제25조제6항에 따라 공사감리자가 작성한 감리완료보고서(공사감리자를 지정한 경우만 해당된다)와 국토교통부령으로 정하는 공사완료도서를 첨부하여 허가권자에게 사용승인을 신청하여야 한다.

⑤ 임시사용승인의 기간은 2년 이내로 한다. 다만, 허가권자는 대형건축물 또는 암반공사 등으로 인하여 공사기간이 장기간인 건축물에 대하여는 그 기간을 연장할 수 있다.

※ 사용승인의 효과

건축주가 사용승인을 받은 경우에는 다음에 따른 사용승인·준공검사 또는 등록신청 등을 받거나 한 것으로 보며, 공장건축물의 경우에는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제14조의2에 따라 관련 법률의 검사 등을 받은 것으로 본다.

㉠ 「하수도법」에 따른 배수설비의 준공검사 및 개인하수처리시설의 준공검사
㉡ 지적공부의 변동사항 등록신청
㉢ 승강기 설치검사
㉣ 보일러 설치검사
㉤ 전기설비의 사용전검사
㉥ 개발행위의 준공검사
㉦ 도시·군계획시설사업의 준공검사
㉧ 수질오염물질 배출시설의 가동개시의 신고
㉨ 대기오염물질 배출시설의 가동개시의 신고

[30] [정답] 3

③ 안전영향평가 결과는 건축위원회의 심의를 거쳐 확정한다. 이 경우 제4조의2에 따라 건축위원회의 심의를 받아야 하는 건축물은 건축위원회 심의에 안전영향평가 결과를 포함하여 심의할 수 있다.

수고하셨습니다.

"좌절을 경험한 사람은 자신만의 역사를 갖게 된다.
그리고 인생을 통찰할 수 있는 지혜를 얻는 길로 들어선다.
강을 거슬러 헤엄치는 사람만이 물결의 세기를 알 수 있다"

-합격만을 위한 명작공법-